

1504324-56.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... o concurso formal entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menor, nos termos do artigo 70 do Código Penal, aumento a pena mais grave aplicada (roubo majorado) em 1/6 (um sexto), perfazendo um total de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504324-56.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504324-56.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2051237/2020 - 91º D.P. CEASA, 10185464 - 91º D.P. CEASA, 1104/20/357 - 91º D.P. CEASA, 2051237 - 91º D.P. CEASA, 1104/20/357 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EWDRUEY VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

EWDRUEY VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal c.c. artigo 244-B da Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), os dois delitos em cúmulo material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/05), na tarde de 22 de fevereiro de 2020, por volta das 17h32min, na Rua Ministro Godoy esquina com a Rua Doutor Homem de Melo, bairro Perdizes, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em unidade de designios e identidade de propósitos com três adolescentes inimputáveis, Henrique Kaue Marques, Gustavo Viana Silva e Everton Oliveira de Brito, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça, um relógio de pulso da marca Technos, avaliado em R\$400,00 (quatrocentos reais); um aparelho celular da marca LG, avaliado em R\$500,00 (quinhentos reais); e um aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R\$1.200,00 (mil e duzentos

reais); todos os objetos pertencentes à vítima Guilherme Heitor Abbud Pace. Igualmente, consta da denúncia que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, EWDRUEY corrompeu e facilitou a corrupção dos três adolescentes inimputáveis, Henrique, Gustavo e Everton.

Relata a inicial que segundo apurado, a vítima caminhava em via pública com dois amigos pessoais, João Pedro Yoshida Bonifácio e Gustavo Garzaro Alvarenga, quando foi abordada pelos roubadores. O denunciado, juntamente com os outros três adolescentes – corrompidos para essa finalidade, mediante grave ameaça – agindo com violência e em superioridade física, anunciaram o roubo, subtraindo a bolsa que estava com a vítima, praticamente arrancada de suas mãos. No interior da bolsa havia os objetos acima supramencionados, um relógio de pulso e um aparelho celular. Os roubadores tentaram empreender fuga, contudo, foram abordados pelos policiais militares logo em seguida.

Segundo a acusação, os depoimentos dos policiais foram uníssonos, ao afirmarem que o denunciado confessou a prática delitiva informalmente.

Narra a exordial que a vítima e seus dois amigos, João Pedro e Gustavo, reconheceram o denunciado e os três adolescentes infratores como sendo os roubadores (fls. 12, 14, 16). Os objetos subtraídos foram identificados e devolvidos (fl. 24).

Expõe a denúncia que realizado o interrogatório, o denunciado optou por permanecer em silêncio (fl. 31). Os adolescentes infratores, ouvidos em declarações, também permaneceram silentes (fls. 26/28).

Em audiência de custódia realizada aos 23 de fevereiro de 2020, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 49/51).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 23 de março de 2020 e, nesta mesma oportunidade, a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado foi revogada, com imposição de algumas medidas cautelares (fls. 70/71).

O acusado foi posto em liberdade (fls. 73/74).

Diante da não localização do acusado (fl. 112), o Ministério Público requereu sua citação por edital e a decretação de sua prisão preventiva (fl. 121).

O acusado foi citado e intimado por edital (fls. 122 e 125/126).

O acusado foi citado pessoalmente (fls. 135/136).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 139).

Aos 26 de setembro de 2021, o recebimento da denúncia foi mantido e foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 23 de março de 2022 (fls. 141/142).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima, a testemunha policial militar Cesar Augusto de Araujo Nascimento, a testemunha João Pedro Yoshida e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se aos debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da primariedade e da menoridade relativa do réu, e a outorga do regime prisional diverso do fechado, pois as demais circunstâncias judiciais lhe são inteiramente favoráveis; b) o reconhecimento do concurso formal de crimes entre os delitos de roubo e corrupção de menores, nos termos do art. 70 do Código Penal, pois, mediante uma única conduta e no mesmo contexto fático, o acusado teria, em tese, praticado ambos os delitos, de modo que não há que se falar em concurso material de crimes; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade dos delitos narrados na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de roubo e corrupção de menor, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), Boletim de ocorrência nº 1104/2020 (fls. 17/22), Auto de exibição e apreensão (fl. 23), Auto de entrega (fl. 24), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório, notadamente pelas declarações da vítima e das testemunhas.

De início, registre-se que na fase policial, tanto a vítima Guilherme, como seus amigos João Pedro e Gustavo, realizaram o reconhecimento do Réu.

Com efeito, a fl. 12 foi acostado Auto de reconhecimento de pessoa positivo de onde se extrai que a testemunha João Pedro Yoshida Bonifácio reconheceu EWDRUEY e os adolescentes Gustavo e Everton como sendo as pessoas que subtraíram os objetos da vítima Guilherme.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha João Pedro Yoshida Bonifácio, narrou, em síntese, que está com 18 anos de idade. Ainda caminha na avenida Sumaré que é perto da casa do depoente. Estava com dois amigos, Gustavo e Guilherme, andando na Sumaré, quando foram roubados. Chegaram empurrando e puxando e saíram correndo. Eram quatro rapazes. Foram correndo atrás, mas perderam de vista. Um "cara" de carro apareceu e perguntou se tinham sido roubados, porque a polícia tinha encontrado. Não se lembra, mas acha que eram policiais militares. Os meninos estavam ajoelhados para a parede. Eram quatro meninos ajoelhados e na hora não reconheceu os quatro, reconheceu um deles. Na polícia fez o reconhecimento de três pessoas com segurança.

A vítima Guilherme Heitor Abbud Pace e a testemunha Gustavo Garzaro Alvarenga também realizaram o reconhecimento pessoal do Réu na fase policial, conforme Autos de Reconhecimento de pessoa as fls. 14 e a fls. 16.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Guilherme Heitor Abbud Pace narrou, em suma, que foi dois anos atrás, não consegue lembrar-se da pessoa que está em audiência nesta data. Na delegacia apresentaram os suspeitos e lembra que falou que não conseguia ter certeza de quem era. Foi abordado por três pessoas. Acredita que na Delegacia foram mostradas quatro ou cinco pessoas. Se reconheceu na época deve estar certo. Lembra que na Delegacia falaram que só um dos indivíduos era maior de idade. Levaram o declarante para uma sala e do outro lado da janela estavam as pessoas. Acha que não escreveram errado, mas agora não se recorda. Estava andando na ciclovia com dois amigos, três pessoas pararam o declarante e amigos, subtraíram os bens e saíram correndo. Entregou o celular e a bolsa, sendo que no interior da bolsa estava o relógio. Não se lembra de um segundo celular. Acha que no fato foi roubado o celular Samsung. O pessoal que estava na própria avenida falaram para ir atrás, um carro parou e disse ter visto a polícia com eles, cerca de dez minutos depois. Recuperou o relógio e o celular e se não se engana a bolsa tinha sido jogada em algum lugar. No momento que encontrou com a polícia reconheceu os pertences do declarante. Disse aos policiais que reconhecia os pertences que estavam em uma mureta. Não se recorda de ter reconhecido pessoas.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Cesar Augusto de Araújo, policial militar, que narrou, em síntese, que se lembra do réu Ewdruey, ele não está muito diferente. Estavam na operação carnaval e as vítimas, se não se engana eram três vítimas, disseram que alguns jovens tomaram de roubo, utilizaram de agressão, grave ameaça e tomaram alguns pertences. Localizaram na Ministro Godoy os indivíduos correndo e localizaram os pertences, celular, relógio. As vítimas reconheceram os indivíduos. Tinha um único abordado maior de idade. Se não se engana as vítimas só não reconheceram um dos indivíduos, salvo engano Henrique. Durante a abordagem as vítimas disseram que eram os indivíduos que praticaram o roubo. Entre o roubo e a prisão, não sabe precisar o tempo. Se não se engana ficaram de 15 a 20 minutos no patrulhamento para localizar os indivíduos. Se não se engana foi na parte da tarde. Para os policiais eles disseram que cometeram. As vítimas reconheceram, eles foram encontrados com os objetos. Com Ewdruey foi localizado um celular da marca Samsung e um relógio e com Henrique um celular da marca LG.

Ao ser interrogado em juízo, o réu informou que está com 20 anos de idade. Estudou até a 7ª série. Parou de estudar para ajudar a mãe no trabalho. Está trabalhando de ajudante de pintura. Mora com o pai e com a mulher. Com relação à acusação prefere ficar em silêncio. Era amigo dos três adolescentes.

Diante de todos os elementos de prova colhidos aos autos, a condenação do Réu se impõe. Há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima e testemunha João Pedro, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel.

Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel.

Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Na mesma senda, o seguinte julgado:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento:

11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos)

Registre-se que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando ainda que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que o Réu e os adolescentes agiram com unidade de desígnios para a prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativo julgado:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

Do crime de corrupção de menor - Artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Restou comprovada a prática do delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), tendo em vista que o réu praticou o crime de roubo com os adolescentes Gustavo Viana Silva (16 anos) e Everton Oliveira

de Brito (16 anos).

Neste sentido, a súmula nº 500 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Outrossim, consoante elucidativos julgado:

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º DA LEI N. 2.252/54). CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o jovem a infração penal ou o induza a praticá-la. (RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009). (grifos nossos)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/1954. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I Para a configuração do crime de corrupção de menores não se faz necessária a prova de sua efetiva corrupção, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. II Recurso desprovido. (STF RHC: 106894 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/02/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-039 DIVULG 25-02-2011 PUBLIC 28-02-2011). (grifos nossos)

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de roubo majorado em concurso formal com o crime de corrupção de menores é medida que se impõe.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que o réu é primário e não ostenta antecedente, conforme certidão as fls. 79/80 e folha de antecedentes as fls. 81/82, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo, e 1 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante de ser o agente menor de 21 anos na data do fato (artigo 65, inciso I, do Código Penal), eis que, à época do cometimento do crime, o réu tinha 18 anos completos (nascimento em 14/12/2001, fl. 29). Porém, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), culminando com a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ainda em terceira fase, reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menor, nos termos do artigo 70 do Código Penal, aumento a pena mais grave aplicada (roubo majorado) em 1/6 (um sexto), perfazendo um total de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno pena definitiva.

O crime de roubo vem se alaistrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, mas também considerada a primariedade, menoridade relativa e a pena aplicada, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial semiaberto (artigo 33, §2º, alínea "b" e §3º do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante violência e pena privativa de liberdade superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado EWDRUEY VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal c.c. artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da multa no valor de 13 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que respondeu ao processo solto, faculto ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA